

PROTECTION ACADEMY

MÓDULO 3 DE 12

DERECHOS HUMANOS Y ÉTICA

CLASE PDF · CURSO COMPLETO

PERSONAS CAPACITADAS
SOCIEDADES MÁS SEGURAS

Qué aprenderás en esta clase

- Aplicar dignidad, igualdad, privacidad y trato respetuoso a la seguridad privada.
- Entender probidad, imparcialidad y conflictos de interés.
- Evitar discriminación y manejo indebido de datos personales.
- Relacionar ética con necesidad, proporcionalidad y mínima intervención.

En 1 minuto: La seguridad eficaz no se opone a los derechos humanos: depende de reglas claras, trato digno, registros objetivos y decisiones proporcionales.

Importante: Material educativo independiente. No reemplaza la capacitación oficial, la evaluación ante Carabineros ni las instrucciones de la Subsecretaría de Prevención del Delito. Verifica siempre la normativa vigente antes de ejercer funciones.

Marco de referencia del curso: Ley N.º 21.659, Decreto N.º 209/2024 y Resolución Exenta N.º 2.183/2025, según la edición fuente de 20 de septiembre de 2026.

1. Derechos humanos aplicados al servicio

El guardia trata con personas, no con “objetivos”. En su trabajo debe respetar dignidad, integridad, igualdad ante la ley, libertad personal, privacidad y debido trato.

Principios prácticos

- Explicar procedimientos con calma y sin humillar.
- Aplicar las mismas reglas a personas en condiciones equivalentes.
- Evitar amenazas, castigos y exposición innecesaria.
- Respetar privacidad en accesos, CCTV, incidentes médicos y retenciones.
- Cuando existe una intervención defensiva, detenerla cuando desaparece la necesidad.

Pregunta guía: ¿La acción es necesaria para proteger o controlar el riesgo, o solo responde a molestia, prejuicio o deseo de castigar?

2. No discriminación y atención respetuosa

La edición fuente enfatiza no discriminar por nacionalidad, etnia, sexo, identidad, orientación, apariencia, discapacidad, edad, religión u otra condición protegida.

Mala práctica	Alternativa profesional
“No entras porque pareces sospechoso.”	Aplicar criterio objetivo: autorización, credencial, horario y procedimiento.
Burlarse de un acento o discapacidad.	Comunicar con respeto y adaptar la atención cuando corresponda.
Aplicar controles más invasivos a un grupo específico.	Usar el mismo estándar objetivo y autorizado para todos.

Regla simple: Controlar conductas y autorizaciones, no identidades ni estereotipos.

3. Probidad y conflictos de interés

Probidad es actuar con integridad, imparcialidad y sin aprovechar el cargo para beneficio personal.

- No aceptar dinero, regalos o favores para permitir accesos u omitir controles.
- No entregar información de seguridad a conocidos.
- No alterar registros para “ayudar” a alguien.
- No usar el uniforme o credencial para obtener ventajas fuera del servicio.
- No ejecutar una orden manifiestamente ilícita por “lealtad” al jefe.

Ejemplo

Caso: Un proveedor ofrece dinero para ingresar sin autorización. La respuesta correcta es rechazar el beneficio, aplicar el procedimiento de acceso e informar el hecho si corresponde.

4. Privacidad y protección de datos

CCTV, planillas de visitas, fotografías, patentes, nombres e informes pueden contener datos personales o información sensible de seguridad.

- Recoger solo datos necesarios para la finalidad autorizada.
- Restringir el acceso a registros y grabaciones.
- No compartir fotos, videos o incidentes en redes sociales.
- Evitar transmitir datos sensibles innecesarios por radio abierta.
- Reportar fallas o accesos indebidos según procedimiento.

Principio de finalidad: La información obtenida por seguridad se usa para seguridad; no para curiosidad, entretenimiento, presión o beneficio personal.

Fuentes base: Resolución Exenta N.º 2.183/2025; Ley N.º 19.628 mientras sea aplicable al período descrito por el manual fuente.

5. Ética ante conflicto y fuerza

La ética se vuelve más importante cuando hay presión. Frente a una persona alterada, una retención por flagrancia o una intervención defensiva, el estándar del curso es: necesidad, proporcionalidad, mínima intervención y cese cuando desaparece la amenaza.

- Primero comunicación y desescalada cuando la situación lo permite.
- Nunca usar fuerza para castigar, intimidar u obtener información.
- Después de cualquier incidente físico relevante, verificar lesiones y activar apoyo.
- Registrar hechos de forma objetiva y trazable.

Límite del PDF: Este material explica criterios legales y éticos. Las técnicas físicas de reducción deben aprenderse presencialmente con instructor y supervisión.

6. Cierre del módulo

Chequeo de salida

Responde sin mirar la pauta. Si dudas, vuelve al concepto antes de memorizar la letra.

1. ¿Qué significa aplicar una regla de acceso sin discriminación?
2. ¿Qué es probidad?
3. ¿Se puede compartir un video CCTV en un grupo personal?
4. ¿Qué principio indica que los datos se usan solo para la finalidad autorizada?
5. ¿Qué criterios limitan una intervención física?
6. ¿Qué debe ocurrir cuando desaparece la amenaza?

Pauta breve: 1) Mismo criterio objetivo · 2) Integridad/imparcialidad · 3) No · 4) Finalidad/confidencialidad · 5) Necesidad y proporcionalidad · 6) Cesar la intervención

Fuentes base: Ley N.º 21.659; Resolución Exenta N.º 2.183/2025; normativa de no discriminación y protección de datos citada en el manual fuente.